

对我国房地产经纪人管理体制的一些思考

廖俊平 中山大学岭南学院房地产研究中心



一、我国房地产经纪人管理体制的建立和现状

为适应 2004 年 7 月 1 日开始实施的《行政许可法》的要求,建设部于 2004 年 6 月 29 日颁布《关于改变房地产经纪人执业资格注册管理方式有关问题的通知》,决定将房地产经纪人执业资格注册工作转交中国房地产估价师学会(学会随后更名为中国房地产估价师与房地产经纪人学会,以下简称学会)。

这个通知详细具体地规定了学会及地方行业组织在房地产经纪人注册管理等方面的任务、要求:

中国房地产估价师学会要通过房地产经纪人执业资格注册工作,将房地产经纪人执业资格注册与房地产经纪行业自律管理结合起来,大力推动房地产经纪行业诚信建设,建立房地产经纪人和房地产经纪机构信用档案;开展房地产经纪机构资信评价,建立房地产交易信息共享系统,促使房地产经纪人和房地产经纪机构为居民提供行为规范、诚实信用、信息准确、高效便捷的服务;制定房地产经纪执业规则,探索房地产经纪损害赔偿和执业风险防范制度。

各级房地产行政主管部门要充分发挥房地产经纪行业组织的作用,已经成立房地产经纪行业组织的地区,要按照《行政许可法》等法律法规和有关文件的规定,将房地产经纪人执业资格注册工作转交房地产经纪行业组织,确保房地产经纪人执业资格注册工作平稳过渡。尚未成立房地产经纪行业组织的地区,各级房地产行政主管部门要按照原有方式继续做好房地产经纪人执业资格注册的有关工作,确保房地产经纪人执业资格注册工作的正常进行,并积极组建房地产经纪行业组织,尽快形成政府监管、行业自律和社

会监督相结合的房地产经纪行业管理机制。

该通知同时规定,各级房地产行政主管部门要按照国家的有关规定,加强对房地产经纪行业的监督检查,规范房地产经纪行为,不得因房地产经纪人执业资格注册管理方式的改变,影响房地产经纪人执业资格考试和注册等工作的正常进行,确保房地产经纪人执业资格制度的深入推进。

按照这个文件的规定,学会主要负责经纪人的注册管理工作,并以这个工作为依托,通过建立信用档案——推动诚信建设加强行业自律,来实现对行业的管理。同时,各级房地产行政主管部门仍然要加强对房地产经纪行业的监督检查,规范经纪行为。

从目前各地实际的管理情况看,主要还是分为政府行政管理部门为主和地方行业协会为主两种模式。前一种模式的典型代表是广州市,广州市国土资源和房屋管理局下属的正处级事业单位——广州市房地产中介服务管理所负责管理全市的房地产经纪人和经纪机构。后一种模式以大连、深圳等地为代表,北京市也从 2006 年 5 月 1 日起将房地产经纪从业人员资格注册工作由北京市建委转交北京房地产中介行业协会。

二、现行房地产经纪人管理体制存在的主要问题

1. 管理体制的先天不足

由于中国房地产估价师与房地产经纪人学会同时担负着房地产估价师和房地产经纪人的管理工作,对学会在这两方面的管理工作进行对比,可以发现:学会在房地产估价行业得到的认可程度明显高于房地产经纪行业。

这其中历史的原因,因为1994年房地产估价师学会成立的时候,就是代表政府主管部门对估价师行业进行管理,自从2000年估价机构脱钩改制后,政府主管部门更是逐步将大部分行政管理职能都转移或者委托学会行使,在这种情况下,学会在房地产估价行业的地位就自然而然地建立起来了。

而房地产经纪人职业资格制度建立不久,就赶上了《行政许可法》的实施和注册管理方式的改变。可以说,连政府行政主管部门对这个行业的有效监管模式都尚未建立,就开始过渡到由学会进行注册管理和行业自律。在这种情况下,学会对房地产经纪行业的管理自然就不如房地产估价行业管理那样驾轻就熟了。

2. 进入体制内的从业人员数量少

房地产经纪行业管理遇到的另一个障碍是目前进入到管理体制内的从业人员只占全部从业人员总数的很少一部分。

到2005年底为止,通过全部房地产经纪人考试的人数共有27,305人,注册从业的只有16,466人。但根据2006年10月31日召开的2006年全国房地产经纪峰会公布的数字,全国房地产经纪从业人员超过百万。也就是说,目前的房地产经纪人注册从业人员占全部从业人员的比例还不到2%。2006年全国房地产经纪峰会组织了全国优秀经纪人评选,原定的名额是127人,这已经是一个不大的数字,但最后实际评出的优秀经纪人只有69人,有些省市一个都没有。这其中的主要原因就在于全国的注册房地产经纪人数量实在太少。

而由于目前学会对经纪人的管理主要是通过注册管理的方式进行,因此绝大多数没有进入注册管理体制的从业人员,就容易游离在监管体制之外了。

3. 经纪人管理和估价师管理有较大的区别

房地产估价师所从事的房地产估价行业,在多数情况并非与普通市民的生活直接相关。而房地产经纪人则不同,所从事的业务几乎都是和普通市民的生活息息相关的。也正因为如此,在房地产经纪活动中遇到的各种纠纷也就比房地产估价活动中多得多。这些纠纷需要行业管理部门积极调处和解决。如果行业管理部门不能直接面向市民和行业来及时处理这些问题,必然造成市场的混乱。

三、完善房地产经纪人管理体制的建议

我认为当前加强房地产经纪人管理的当务之急是加强以下三方面的工作:

1. 尽可能多地将从业人员纳入管理体制

如前所述,目前的注册房地产经纪人数量占全国房地产经纪行业从业人员的总数太少。按照规定,每年只开设一次房地产经纪人执业资格考试,并且从业门槛和考试难度都不低,这也是目前通过考试的人数较少的主要原因。按照目前的房地产经纪人职业资格管理制度,除了房地产经纪人执业资格,还有房地产经纪人协理从业资格。房地产经纪人协理从业资格考试由各省、自治区、直辖市负责,但目前全国开展了协理从业资格考试的地方并不多,这使得本来可以作为房地产经纪人补充的协理的数量也不多。因此当前首先应该要求各地尽快把协理考试和管理制度建立起来。

2. 降低管理重心,加强属地管理

前面的分析提到,房地产经纪行业和市民的日常生活息息相关,产生的各种纠纷和问题也比较多,如果管理部门不能相应地降低管理重心,必然无法对行业实施有效的监管。因此房地产经纪行业的监管应该向下倾斜,加强属地管理,加强市、县一级的管理工作。

3. 探索各种行之有效的管理体制和管理模式

前面提到,目前房地产经纪行业的管理体制和模式主要有地方行政主管部门管理和地方行业协会管理两种。只要各种监管措施得力,这两种管理模式都可以有效地对房地产经纪行业实施监管。因此建议鼓励各地积极探索适合当地的管理模式,大胆创新。对目前各地一些行之有效的管理模式,建设部应该积极组织总结和推广。

马志刚 / 责任编辑

